اى وامثال ذلك من ارتكاب المحظورات ولو بعذر (والطواف بلاطهارة وترك شئ منه) اى من الطواف اذا كان موجبا للدم (أوالسعى أوالرمى اوامتداد الوقوف) أى بعرفة الى الغروب (اووقوف مزدلفة) اى ونحوها من ترك الواجبات اذالم يكن عن عذر (والاحصاروالرفض) أى ودمهما (وقطع اشجار الحرم) فيه أن هذا الحكم غير مختص بالمحرم (ولايجوز بيع شئ من لحوم الهدايا) أى وان كان مما يجوز الاكل منه على ماصرح به ابن الهمام (فان فعل) اى باع شيأ منه (ضمن قيمته للفقراء ولو أعطى الجزار أجرة منه غرمه)اى فعليه أن يتصدق بقيمته (وان شرط) أى أجرة الجزار (منه لم يجز) اى مذبوحه (عن الهدى) وتوضيحه ماقال الطرابلسى ولا يعطى أجرة الجزار منه فان أعطى صار الكل لحما لانه اذا شرط اعطاءه منه بقى شريكا له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم وان أعطاه من غير شرط قبل الذبح ضمنه وان تصدق بشئ منه عليه غير الاجرة جاز اذا كان أهلا للتصدق عليه (ولو هلك هدى التطوع قبل وصوله الحرم لايجوز الاكل منه له) أى للمتطوع (ولا للاغنياء) أى ولو أكل منه أومن غيره مما لايحل له أكله ضمن ما أكل (وكل واحد من الابل والبقر يجوز عن سبعة دماء) لاخلاف فى جوازه عن السبعة عند الاربعة لكن بشرط قصد القربة حتى لو كان أحد الشركاء كافرا أومسلما يريد اللحم دون الهدى والتقرب لم يجزهم جميعا (فلو شارك فيه سبعة نفر قد وجب الدماء عليهم جاز) اى وغيرهم بالاولى كما لايخفى (سواء اتحد الجنس) اى جنس ماوجب من دم متعة واحصار وجزاء صيد ونحو ذلك اولا الا انه ان اتحد الجنس كان احب واولى (ولو اشترى بدنة) اى جزورا اوبقرة (لمتعة مثلا واوجبها لنفسه)أى تلك البدنة بتعيين النية وتخصيصها له (لايسعه ان يشارك فيها) اى فى البدنة (احدا)لانه لما اوجبها لنفسه خاصة صار الكل واجبا عليه (وليس له بيعها بعد ماوجب)اى وليس له ان يبيع ماوجبه هديا فان فعل فعليه ان يتصدق بالثمن (وان نوى ابتداء الشركة جاز) اى وان نوى ان يشرك فيها ستة نفرا جزأته فان لم يكن له نية عند الشراء منهم ولكن لم يوجبها حتى اشتركت الستة جاز والافضل أن يكون ابتداء الشراء منهم اومن احدهم يأمر الباقين واى الشركاء نحرها يوم النحر اجزأ الكل ثم اذا اشترك سبعة فى جزور اوبقرة اقتسموا اللحم بالوزن ولو اقتسموا جزافا لم يجز الا اذا كان مع شئ من الاكارع والجلد اعتبارا بالبيع كما فى شرح المجمع (واذا ولدت بدنة الهدى)اى بعد ماشراها ليهديه (ذبح ولدها معها ولو باع الولد فعليه قيمته)اى للفقراء (وان اشترى بها)اى بقيمته (هديا فحسن)اى وان تصدق بها فحسن وهذا فى الحسن اظهر فتدبر (واذا غلط رجلان فذبح كل)اى كل واحد (هدى صاحبه اجزأهما)اى استحسانا لاقياسا (ويأخذ كل هديه)اى بعد ذبحه (من صاحبه)وعن ابى يوسف كل بالخيار بين ان يأخذ هديه من صاحبه وبين ان يضمنه فيشترى بالقيمة هديا آخر يذبحه فى ايام النحر وان كان بعدها تصدق بالقيمة وهدى المتعة والقران والتطوع فى هذا سواء واما لو كانت البدنة بين اثنين وضحيا بها اختلف المشايخ فيه والمختار انه يجوز كما فى الخلاصة وقال الصدر الشهيد وهذا اختيار الفقيه والامام الوالد وعن احمد بن محمد العامى انه لايجوز اذا كان الجزور بينهما نصفين وقال ابو الليث لانأخذ بهذا بل يجوز اذا كان بينهما نصفان وعلى التفاوت وكذا بين ثلاثة وأربعة قال فى البحر الزاخر هذا هو الصحيح (وكل هدى لايجوز له الاكل) اى منه (لايجوز له الانتفاع بجلده ولا بشئ آخر منه) يعنى بل يتصدق به بخلاف كل هدى يجوز له اكله فانه يجوز له الانتفاع بجلده ونحوه (ولايجب التعريف بشئ من الهدايا سواء اريد به) اى بالتعريف (الذهاب الى عرفات أوالتشهير)أى الاعلام بكونه منها

كما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون (والسنة) أن ينزل بالمحصب على الاصح عندنا ذكره شمس الائمة السرخسى فى المبسوط ويقيم به ولو ساعة وان تركه بلاعذر أساء ولا شئ عليه وقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب